

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단(이하 “사업단”이라 함)은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등) 제1항1)에 따라 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 국가에서 조성한 물산업 실증화 시설 및 집적단지(이하 “국가물산업클러스터”라 함)를 같은법 시행령 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등) 등2)에 근거하여 ■■부로부터 위탁받아 운영(0000년 0월~현재)하고 있다.

국가물산업클러스터는 ■■■■시 --군 내 000,000m² 면적으로 조성되어 있으며, [표 1]과 같이 진흥시설(-----센터, -----동 -----) 및 실증화시설(-----동, -----동, -----동 및 -----동) 등 총 0개 시설 0개동으로 구성되어 있다.

[표 1] 국가물산업클러스터 시설 현황

연번	시설명	동명	건물층수	연면적(m ²)	시설물 용도
1	진흥시설	-----동 -----	0	00,000.00	강의실, 프로젝트랩, 도서관, 구내식당 등 임대용 연구 및 실험실, 사무실, 관리시설 등
2		-----센터	0	00,000.00	운영기관 사무실, 정보화센터, 게스트하우스 등
3	실증화시설	-----동	0	00,000.00	하폐수 처리 및 실증시험 등

1) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)

① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다.

2) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)

① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제3항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁할 전문기관을 선정한 경우에는 위탁받는 전문기관과 위탁 내용을 관보에 고시해야 한다.

「물산업 실증화 시설 및 집적단지(물산업 클러스터) 운영 위탁 고시(■■부고시 제0000-00호)」

1. 위탁받는 기관: 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단

연번	시설명	동명	건물층수	연면적(㎡)	시설물 용도
4		-----동	0	00,000.00	정수재이용 처리 및 실증시험 등
5		-----동	0	000.00	상수관망 시험 등
6		----동	0	0,000.00	실증화시설 운영 등

사업단에서는 시설물의 운영관리 업무(유지보수·청소·미화 등)와 입주기업·교육생 등을 위한 셔틀버스 및 후생복지시설 운영업무를 [표 2]와 같이 외부업체(이하 “수급인”라 함)와 도급계약을 체결하여 수행하고 있다.

[표 2] 국가물산업클러스터 운영 도급계약 현황(0000년 00월 기준)

연번	도급계약명	위탁업체	계약기간	계약액(천원)	주요 업무	담당부서
1	----- ----용역	---	'00.00.00. ~'00.00.00.	0,000,000	- 물산업클러스터 시설관리(기계·전기·소방설비 및 조경관리 등) - 대관시설 ³⁾ 관리 및 내방객 안내 등	○○○○○처 □□□□부
2	----- ----용역	-- ----	'00.00.00. ~'00.00.00.	0,000,000	- 단지 청소, 게스트하우스 정리 등 - 차량 안내 및 단지 내 순찰 등	
3	----- ----- (---) ---- --용역	----	'00.00.00. ~'00.00.00.	000,000	- 출퇴근용 셔틀버스(0개노선) - 방문객용 셔틀버스(0개노선)	
4	----- 내 ---- --용역	--- --	'00.00.00. ~'00.00.00.	000,000	- 입주기업 등을 위한 후생시설(구내식당·매점·카페) 운영	
5	----- ----용역	----	'00.0.0. ~'00.00.00.	0,000,000	- 실증화시설 설비 운전·유지관리 - 실증플랜트 사용기업 시험 지원 등	○○○○○○○처 △△△△△부

2. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 제1항(제1호)에 따라, “도급인⁴⁾은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우, 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 “안전보건협

3) 대관시설: 대강당(0실), 세미나실(0실), 다용도실(0실), 다목적실(0실), 회의실(0실), 강의실(0실), 게스트하우스(00실), 스터디룸(0실) 등

4) 도급인: 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말함(다만, 건설공사 발주자는 제외)

의체라 함}의 구성 및 운영”하여야 한다.

그리고 「산업안전보건법 시행규칙」 제79조(협의체의 구성 및 운영) 제1항에서 “안전보건협의체는 도급인 및 수급인 전원으로 구성(제1항)하여 [표 3]의 사항에 대하여 협의(제2항)를 하도록 하고 있으며, 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 그 결과를 기록·보존(제3항)”하도록 정하고 있다.

[표 3] 안전보건협의체 협의사항(산업안전보건법 시행규칙 제79조 제2항)

「산업안전보건법 시행규칙」 제79조(협의체의 구성 및 운영)

② 협의체는 다음 각 호의 사항을 협의해야 한다.

1. 작업의 시작 시간
2. 작업 또는 작업장 간의 연락방법
3. 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법
4. 작업장에서의 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항
5. 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정

따라서 사업단(도급인)에서는 수급인과 공동으로 작업장 내에서 발생할 수 있는 다양한 위험요인을 사전에 파악하고 개선방안을 마련하여 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건협의체를 관련 법령에서 정하는 기준을 준수하여 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 사업단의 안전보건협의체의 운영현황을 점검한 결과, ○○○○○처 □□□□□부(이하 “□□□□□부”라 함)의 경우, 아래와 같이 안전보건협의체 운영방법 및 이행실적 문서관리 등에서 개선이 필요한 것으로 파악되었다.

첫째, □□□□□부에서는 0000년 0월부터 매월 0회 안전보건협의체를 운영

하고 있으나, 0000년 0월부터 감사 기준일(0000년 0월)까지 안전보건협의체를 서면으로만 운영하고 있다. 그리고 최근 0개월(0000년 0월~0000년 0월) 간 안전보건협의체에 상정된 협의안건이 중복된 것으로 확인되었다.

둘째, 안전보건협의체 운영 계획 및 결과를 내부결재 등 문서화하여 관리하지 않고 있으며, 수급인에게는 협의안건이 포함된 회의자료를 실무자의 이메일로 전송하여 관련자들이 공람하도록 요청하고 있었다.

[표 4] □□□□부 안전보건협의체 운영 현황(0000년 0월~0000년 0월)

구분	개최 방식	도급인·수급인이 제출한 협의안건(건)					
		합계	시설관리	미화경비	통근버스	후생시설	공단
	< 합 계 >	00	00	0	-	0	0
'00년(0~00월)	대면(0~0월), 서면(0~00월)	00	00	0	-	0	-
'00년	서면	00	00	0	-	-	-
'00년	서면	0	0	-	-	-	-
'00년(0~0월)	서면	0	0	-	-	-	0*

* 공단 협의안건(0건): '00.0~0월 안전 0건을 중복하여 상정, 온열질환 예방('00.0~0월), 장마철 안전확보('00.0~0월)

끝으로, 안전보건협의체의 운영 초기에는 협의결과를 “반영 또는 재검토”로 구분하고, 참석자 간 협의내용 및 수급인의 건의사항 등을 기록하는 등 회의록을 정리하고 있었다. 그러나 최근 회의록에는 협의내용을 협의안건과 공단 공지(협조)사항의 명칭만 기재하고 있을 뿐, 참석자들의 구체적인 협의내용(수급인의 개선요구 또는 의견 등)이 별도로 기록·정리되지 않고 있었다.

[그림 1] □□□□부 안전보건협의체 운영 초기 및 최근 회의록 비교

<생략>	<생략>
안전보건협의체 운영 초기 회의록(0000년 0월)	안전보건협의체 최근 회의록(0000년 0월)

따라서 □□□□부는 작업장 내 위험요소를 파악·개선하여 산업재해를 예방하도록 한 안전보건협의체의 목적이 충분히 달성될 수 있도록, 수급인이 안전보건협의체에 실질적으로 참여·협약하도록 안전보건협의체 운영방안을 내실있게 개선할 필요가 있다.

그리고 안전보건협의체 운영에 관한 모든 행위는 문서화하여 관리하고, 협의결과(회의록)를 정리·기록하여 관련 법령에서 정한 도급인의 법적 의무사항을 충실히 이행한 근거를 확보하여야 할 것으로 보인다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(★★★★처장)는 안전보건협의체 회의 결과의 기록을 미흡하게 한 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○처 □□□□부에 “주의” 조치하시

기 바랍니다. 【주의】

② 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○처장)은 안전보건협의체가 내실 있게 운영될 수 있는 개선방안을 마련하시고, 안전보건협의체의 운영 과정을 문서로 관리하시기 바라며, 회의 결과(회의내용 등 포함)를 구체적으로 기록·보관하시기 바랍니다. 【권고】